

1500241-39.2021.8.26.0623

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... foi abordado várias vezes. Ele pratica trafico de drogas desde a adolescência e já foi apreendida na pratica do trafico. Ele já foi abordado depois de ter atingido a maioridade, nas outras ocasiões havia suspeita, mas não foi constatado o flagrante. Os moradores do denunciam porque estão cansados do trafico. Não foi apreendido dinheiro. Acredita que ele estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

1ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espirito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500241-39.2021.8.26.0623 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500241-39.2021.8.26.0623

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2205814/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 19340297 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2757/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2205814 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 2757/21/700 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO MATHEUS EVARISTO DE FARIA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO

Vistos.

CAIO MATHEUS EVARISTO DE FARIA, menor de 21 (vinte e um) anos, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, porque em 31 de julho de 2021, por volta de 16h10, na Rua São Vicente, nº 350, Vila São Pedro, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 75 (setenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 8,2g (oito gramas e dois decigramas), substância consistente em droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 21 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 76/78).

Laudo Pericial às fls. 76/78.

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 12 de novembro de 2021 (fls. 115/118).

O réu foi regularmente notificado (fl. 103), apresentando defesa prévia às fls. 108/109.

No curso da instrução foram inquiridas duas testemunhas em comum e uma arrolada pela defesa, seguindo-se do interrogatório do réu, tudo por meio audiovisual. Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva com a condenação do réu nos termos da denúncia. Quanto à reprimenda, ressaltou que o réu é primário (fl. 26). Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade. Quanto ao regime de cumprimento, tanto por imposição legal, quanto pelo poder intimidativo do tráfico, deve ser o inicial fechado. Pelas mesmas razões acima expostas, descabidas a suspensão ou substituição da pena. Por fim, requereu a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, fixando-se as penas nos moldes pleiteados e o regime de cumprimento aludido.

A defesa do acusado sustentou inexistir provas robustas para condenação por tráfico de drogas, devendo ser o delito desclassificado para o artigo 28 da mesma lei, eis que as drogas eram para consumo próprio. Apesar do aparente relevante número de porções, verifica-se que o volume é ínfimo, pouco mais de 08 gramas. Não há provas de atos de traficância e há provas de que o réu é usuário de drogas. Se não for este o entendimento, em eventual condenação que seja considerada a primariedade e a menoridade do réu, bem como que seja aplicado o redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Ressaltou que a quantidade de entorpecentes não é empecilho para aplicação do redutor (art. 33, §4º). Reconhecido o tráfico como privilegiado, imposição de regime aberto e consideração do tempo cumprido para concessão do regime aberto. Não há óbice para substituição da pena por restritiva de direitos. Por fim, subsidiariamente, aplicação da pena mínima e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 21), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 22), pelo receituário médico (fl. 14), pelo laudo pericial (fls. 76/78), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, igualmente, é certa.

Em solo policial (fl. 08), o acusado utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio e pretende se manifestar apenas em juízo.

Em juízo disse que os policiais pegaram o interrogando com a droga, mas se destinavam ao próprio consumo. Disse que não resistiu à abordagem. Quando foi levado para o hospital vomitou os 11 pinos, depois disso levaram-no para atendimento e depois o levaram para a Delegacia de São João da Boa Vista. Ficou dentro da viatura enquanto os policiais prestavam depoimento. Depois que eles deram o depoimento deles foi retirado da viatura e levado para interior da delegacia.

Disse que estava na posse de apenas de 11 pinos, as demais não me lhes pertenciam. Não tinha dinheiro. Não conhece e não se recorda de ter recebido essa ligação.

Pagou R\$ 100,00 nessa droga, ganhou uma de brinde. Disse que trabalhava com o pai. Não tem qualquer desentendimento com os policiais que efetuaram sua prisão.

Participou do projeto girassol porque me pegaram com drogas, ficou pouco mais de um mês na Fundação CASA por tráfico.

Em solo policial (fls. 05/06), o Policial Militar Ricardo Alexandre Simionato disse que estavam em patrulhamento pela via, quando na Rua São Vicente, em frente ao numeral 350 - Vila São Pedro - Espírito Santo do Pinhal, avistaram Caio Mateus Evaristo de Faria, já conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas, que ao perceber a presença policial, colocou a mão no bolso da bermuda e rapidamente a levou a boca. Aduz que o mesmo resistiu à abordagem policial, sendo necessário uso moderado de força e algemas. Em busca pessoal foram encontrados dentro do mesmo bolso, 64 pinos de substância semelhante a cocaína e em sua mão um aparelho

celular. Questionado a respeito dos entorpecentes permaneceu calado. Ressalta que durante tal procedimento, houve uma ligação de Charles Constantino, não atendida no aparelho celular de Caio, pessoa que gerencia o tráfico em Espírito Santo do Pinhal. Diante dos fatos, deram voz de prisão a ele, o conduziram até o pronto atendimento e após narrar os fatos para o médico, o doutor solicitou Raio X, constatando que Caio havia engolido alguns pinos. Mediante isto, antes de realizarem o procedimento de retirada, Caio se propôs a forçar o vômito, presenciado pelo médico e uma enfermeira de plantão, ocasião que Caio expeliu 11 pinos contendo substância semelhante a cocaína, totalizando assim 75 pinos do entorpecente.

Em juízo disse em patrulhamento pela Vila São Pedro, quando passavam pela Rua São Vicente avistou o Caio. Essa rua dá numa praça onde há intenso trafico de drogas. Caio foi visto nesta rua caminhando sentido a essa praça. Assim que Caio percebeu que seria abordado pela viatura, ele pegou algo do bolso e colocou algo na boca e engoliu algo. Por isso realizaram abordagem, ele resistiu, foi necessário uso de algemas. No bolso localizaram 64 pinos de cocaína, ele estava com aparelho celular na mão. Ele confirmou que tinha ingerido pinos de cocaína, sem indicar a quantidade. Ele foi levado rapidamente para o hospital, o médico foi contatado e avisado que tinha ingerido cocaína. O médico orientou fazer um exame de Raio X, porém, Caio disse ao médico que ia fazer uma manobra que já estava acostumado para expelir a droga, forçando o vomito. Ele forçou o vomito e expeliu 11 pinos de cocaína. Depois disso ele foi dado voz de prisão e levado a delegacia para registro da ocorrência. Ele ficava nesta praça diuturnamente, já foi abordado várias vezes. Ele pratica trafico de drogas desde a adolescência e já foi apreendida na pratica do trafico. Ele já foi abordado depois de ter atingido a maioridade, nas outras ocasiões havia suspeita, mas não foi constatado o flagrante. Os moradores do denunciavam porque estão cansados do trafico. Não foi apreendido dinheiro. Acredita que ele estava iniciando o turno.

Em solo policial (fl. 07) o Policial Militar Juraci Emilio Eleuterio prestou depoimento idêntico ao Policial Ricardo Alexandre Simionato, uma vez que participou de todas as diligências.

Em juízo disse estava de serviço com o Policial Simionato patrulhando a Rua São Vicente na Vila São Pedro, que dá acesso uma Praça onde o tráfico é muito intenso. O Caio ao avistar a viatura se comportou de forma estranha. Enfiou a mão no bolso e colocou entorpecentes na boca para ingerir, por isso foi abordado, algemado. Em busca pessoal no bolso encontraram 64 porções de cocaína. Ele também estava em posse do celular. Esse celular tocou durante a abordagem e pela tela deu pra ver que a ligação era Charles Constantino, que é quem gerencia tráfico de drogas no local. Ele foi conduzido ao Pronto Atendimento porque ingeriu droga. O medico ia fazer procedimento, mas o Caio falou que forçaria o vômito e que estava acostumado fazer isso. Ele forçou o vômito e expeliu 11 porções de cocaína. Diante disso, a ele foi dado voz de prisão e conduzido a Autoridade Policial.

Em juízo a testemunha Haionã Dará Evaristo de Faria disse que não sabe do envolvimento dele com trafico de drogas. Acredita que ele era usuários por causa do comportamento dele, muito agressivo em casa. Ele não aparecia com dinheiro, roupas de marcas e nada disso. Ele não estava trabalhando, não fazia bicos. Ele já ajudou o pai da depoente. Nesta época da prisão ele não estava trabalhando.

Os depoimentos dos Policiais Militares merecem toda credibilidade, foram firmes e confirmaram que, durante um patrulhamento na Vila São Pedro, avistaram o acusado, já conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas, que ao notar a presença policial colocou a mão no bolso da bermuda e na sequencia levou a boca. Foi feita a abordagem, sendo necessário uso de força moderada e algemas. Em busca pessoal encontraram pinos de cocaína e um aparelho celular, que durante o procedimento tocou, era uma ligação de Charles Constantino, gerente do tráfico, entretanto, a ligação não foi atendida pelo acusado. Os policiais conduziram o acusado para o pronto atendimento, oportunidade em que foi solicitado Raio X pelo médico plantonista, sendo possível constatar que o acusado havia engolido alguns pinos que foram expelidos por ele em seguida.

Em busca pessoal foram encontrados dentro do bolso da bermuda do acusado 64

(sessenta e quatro) porções (pinos) de cocaína, além de um aparelho celular, que estava nas mãos dele. No Pronto Atendimento foram detectadas outras drogas engolidas pelo acusado, que expeliu mais 11 (onze) porções de cocaína, totalizando 75 (setenta e cinco) porções (pinos) de cocaína apreendidas. A caracterização da traficância restou evidenciada, não se mostrando necessária a efetiva visualização da venda, pois o tipo penal admite outras condutas além de vender, dentre elas estão "guardar e ter em depósito".

Nesse sentido:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente (RT 776/663)".

Não bastasse a grande quantidade de drogas apreendida, os policiais afirmaram que o réu recebeu uma ligação de Charles Constantino, gerente do tráfico, durante a abordagem, entretanto não atendeu. Além disso, o fato de o acusado ter ingerido parte das drogas corroboram com sua destinação mercantil, é fato notório nesta comarca o uso deste expediente para se livrar do flagrante.

A quantidade de drogas, forma como estavam acondicionadas e o local da apreensão, bem como o comportamento do acusado não deixam dúvidas da finalidade mercantil. Não convence o argumento da defesa de que apesar da relevante quantidade de porções o peso não representa grande quantidade, eis que a cocaína em virtude de seu grande potencial danoso é consumida em pequena quantidade. Tanto que as 08 gramas forma suficientes para ser fracionada em 75 porções.

Assim, considerando as circunstâncias em que o réu foi preso, as provas produzidas em juízo, impõe-se a aplicação das penas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, observando o critério trifásico.

A quantidade e diversidade de droga são critérios que podem ser utilizados tanto elevação da pena base, por aplicação dos artigos 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, quanto para dosar a diminuição de pena do §4º, do artigo 33 da lei de Drogas, em razão de ausência de critérios legais específicos para se dosar a maior ou menor de diminuição. Em qualquer circunstância não será possível a utilização dos mesmos critérios na primeira e terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Assim, considerando que a causa de diminuição de pena é critério preponderante sobre as circunstanciais judiciais, a quantidade e diversidade de entorpecentes serão consideradas na terceira fase de aplicação da pena.

A pena-base, seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, deve ser fixada no mínimo legal, pois o réu é tecnicamente primário (fl. 26) e não há elementos nos autos para se aferir possuir maus antecedentes, não ostenta nenhuma condenação anterior com trânsito em julgado, razão pela qual a pena será fixada no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 dias-multa.

Na segunda fase, não verifico agravantes, porém reconheço a atenuante da menoridade. Todavia, a pena já foi fixada no mínimo, não podendo a atenuante conduzir a pena à aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, não vislumbro a presença de aumentos ou diminuições. Isso porque, não obstante a primariedade técnica, está demonstrado que o réu está envolvido com a prática de tráfico de entorpecentes bem antes destes fatos, pois possui diversas passagens policiais, respondeu quatro processos por tráfico, que lhe assegurou quatro condenações ao cumprimento de medida socioeducativa na Vara da Infância por tráfico de drogas (processos nº 0000096-33.2018.8.26.0180,

00002024.19.2018.8.26.0180, 1500143-93.2019.8.26.0180, 1500378-26.2020.8.26.0180, 0007858-36.2020.8.26.0180 e 1500647-02.2019.8.26.0180). Portanto, não se encontram presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição do §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. Tal causa não incidirá porque há provas de que se dedicava anteriormente aos fatos (desde 2017) ao tráfico de entorpecentes.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, (redação conforme Lei 11.464/2007).

O crime em concreto praticado pelo réu é deveras grave e, por isso mesmo, nem guardam compatibilidade com aquelas sanções mais brandas previstas no sobredito dispositivo legal. Quando do julgamento do Habeas Corpus nº 203.403/SP, aliás, a 5ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, relator o eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, assentou que não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

No mesmo sentido o v. aresto proferido em data deveras recente pela C. 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576, relator o eminente Desembargador Salles Abreu, para quem atualmente, o entendimento majoritário do Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06, possibilitando, em um caso concreto, a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. No entanto, o crime continua grave e hediondo, sendo que a substituição penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito, portanto, não deverá ser aplicada no caso em tela, afastado o pedido subsidiário (Apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576 – São José do Rio Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Salles Abreu – 04/10/2011).

E ainda:

PENA – Restritivas de direitos – Tráfico de entorpecentes – Incompatibilidade com a determinação legal de regime fechado (art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90) – Inaplicabilidade dos benefícios da Lei nº 9.715/98 – Recurso improvido (Apelação Criminal nº 877.915-3/8 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antônio – 17/08/2006 – V.U.).

PENA – Restritivas de direitos – Réu condenado por tráfico de entorpecentes – Substituição da reprimenda privativa de liberdade – Inadmissibilidade – Preliminares rejeitadas e recurso improvido (Apelação Criminal nº 908.095.3/3 – São Paulo – 9ª Câmara Criminal – Relator: Ubiratan de Arruda – 27/09/2006 – V.U.).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu CAIO MATHEUS EVARISTO DE FARIA, RG: 63.813.890, nascido em 18/07/2002, natural de Espírito Santo do Pinhal – SP, filho de Paulo Sergio de Faria e Silvia Aparecida Evaristo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa. Sem substituições.

Subsistindo os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do réu, em especial a ordem pública, o risco a instrução processual e possibilidade de se furtar a aplicação da lei penal, entendo que o réu deverá permanecer preso cautelarmente. Isso porque tão logo extinta a medida socioeducativa imposta no processo nº 0007858-

36.2020.8.26.0180, voltou ao tráfico de entorpecentes o que demonstra que em liberdade voltará a delinquir, justificando a manutenção da prisão preventiva.

Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de Custas, as expensas do condenado. Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e oficie-se à SENAD, nos termos do art. 63, §4º da lei de 11.343/2006.

P.I.

Espirito Santo do Pinhal, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA